Allgemeine Vertrags- und Lizenzbedingungen für SmartBillParser

Fassung 10/2026_V_II

Diese Allgemeinen Vertrags- und Lizenzbedingungen („Bedingungen“) sind Bestandteil der rechtlichen Vereinbarung zwischen Ihnen als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB („Kunde“) und Hilberg IT Consulting, Inh. Moritz Hilberg („das Unternehmen“) für das Softwareprodukt SmartBillParser einschließlich der für den Kunden individuell eingerichteten Komponenten (insbesondere kundenspezifischer PDF-Parser), zugehöriger Medien, gedruckter Materialien und „Online“- oder elektronischer Dokumentation („Softwareprodukt“).

Das Softwareprodukt wird ausschließlich auf Grundlage eines individuellen Auftrags des Kunden (Angebot/Auftragsbestätigung, ggf. mit Leistungsbeschreibung) an dessen Anforderungen angepasst und lizenziert („Einzelvertrag“). Bei Widersprüchen gehen die Regelungen des Einzelvertrags diesen Bedingungen vor; im Übrigen gelten diese Bedingungen ergänzend. Individuelle Vereinbarungen in Textform haben Vorrang vor diesen Bedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

Diese Bedingungen werden mit der Annahme des Angebots bzw. der Auftragserteilung in der im Einzelvertrag genannten Fassung Vertragsbestandteil. Die Installation oder Nutzung des Softwareprodukts ist nur im Rahmen dieser Bedingungen gestattet.

Das Softwareprodukt ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum geschützt. Das Softwareprodukt wird lizenziert, nicht verkauft.

1. Leistungsumfang und Abnahme

(a) **Leistungsumfang.** Der geschuldete Funktionsumfang, insbesondere welche Rechnungsvorlagen und welche Rechnungsfelder durch die kundenspezifischen PDF-Parser ausgelesen werden, ergibt sich abschließend aus dem Einzelvertrag. Nicht dort vereinbarte Vorlagen, Felder oder Funktionen sind nicht geschuldet.

(b) **Mitwirkung.** Der Kunde stellt dem Unternehmen rechtzeitig repräsentative Beispielrechnungen und alle zur Einrichtung erforderlichen Informationen zur Verfügung. Verzögerungen oder Mehraufwand, die auf unterbliebener oder verspäteter Mitwirkung beruhen, gehen nicht zu Lasten des Unternehmens; vereinbarte Termine verlängern sich angemessen.

(c) **Abnahme.** Der Kunde testet die individuell eingerichteten Komponenten nach Bereitstellung anhand eigener Rechnungen und erklärt die Abnahme, sofern sie im Wesentlichen der Leistungsbeschreibung entsprechen. Unwesentliche Abweichungen berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme. Die Leistung gilt als abgenommen, wenn der Kunde sie nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bereitstellung unter Angabe mindestens eines wesentlichen Mangels in Textform zurückweist oder sie produktiv nutzt. Das Unternehmen weist den Kunden bei der Bereitstellung auf diese Frist und die Rechtsfolge hin.

(d) **Änderungen der Rechnungsvorlagen.** Ändern sich nach der Abnahme die Rechnungsvorlagen des Kunden oder seiner Lieferanten, stellt eine dadurch fehlende oder fehlerhafte Erkennung keinen Mangel dar. Die erneute Einrichtung erfolgt auf Grundlage einer gesonderten, vergütungspflichtigen Beauftragung.

(e) **Zusatzleistungen.** Änderungs- oder Erweiterungswünsche nach Vertragsschluss sowie Mehraufwand, der im Einzelvertrag nicht enthalten ist, sind Zusatzleistungen. Sie bedürfen einer gesonderten Vereinbarung in Textform und werden nach dem im Einzelvertrag genannten Stundensatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(f) **Mehraufwand bei der Einrichtung.** Reicht der im Einzelvertrag vorgesehene Entwicklungsaufwand für die Einrichtung nicht aus, informiert das Unternehmen den Kunden vor einer Überschreitung in Textform über den voraussichtlichen Mehraufwand. Der Mehraufwand wird nur mit Zustimmung des Kunden in Textform erbracht und nach Ziffer 4 (e) vergütet. Lehnt der Kunde den Mehraufwand ab, kann die Einrichtung nicht erbracht werden; das Unternehmen ist dann berechtigt, den Auftrag über die Einrichtung zu beenden. Der

Kunde vergütet in diesem Fall den bis dahin erbrachten Aufwand, höchstens jedoch in Höhe der vereinbarten Vergütung für die Einrichtung; bereits geleistete Anzahlungen werden angerechnet. Der Betrag wird mit der Beendigung fällig.

2. Lizenzgewährung

(a) **Nutzungsrecht.** Das Unternehmen räumt dem Kunden für die im Einzelvertrag vereinbarte Laufzeit („Lizenzlaufzeit“) ein einfaches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares, zeitlich auf die Lizenzlaufzeit begrenztes Recht ein, das Softwareprodukt für eigene betriebliche Zwecke im vereinbarten Umfang (insbesondere Anzahl der Arbeitsplätze und Mandanten) zu installieren und zu nutzen. Das Nutzungsrecht steht unter der Bedingung der fristgerechten Zahlung der für die Lizenzlaufzeit vereinbarten Vergütung.

(b) **Lizenzschlüssel.** Die Nutzung des Softwareprodukts erfordert einen gültigen, vom Unternehmen für den Kunden ausgestellten Lizenzschlüssel. Der Lizenzschlüssel wird für die Lizenzlaufzeit ausgestellt und verliert mit deren Ablauf seine Gültigkeit; das Softwareprodukt kann danach technisch nicht mehr oder nur eingeschränkt genutzt werden. Eine Verlängerung der Lizenzlaufzeit findet nicht statt; die weitere Nutzung setzt den Erwerb einer neuen Lizenz und die Ausstellung eines neuen Lizenzschlüssels voraus.

(c) **Ende der Lizenzlaufzeit.** Mit Ablauf der Lizenzlaufzeit erlischt das Nutzungsrecht. Die bis dahin mit dem Softwareprodukt erzeugten E-Rechnungen und Validierungsberichte verbleiben beim Kunden und dürfen von ihm uneingeschränkt weiter verwendet und archiviert werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, seine Daten und Einstellungen vor Ablauf der Lizenzlaufzeit zu sichern.

(d) **Rechte an Anpassungen.** Sämtliche Rechte am Softwareprodukt einschließlich der für den Kunden erstellten Anpassungen verbleiben beim Unternehmen, sofern im Einzelvertrag nichts anderes vereinbart ist. Das Unternehmen ist berechtigt, allgemeines Know-how sowie nicht kundenspezifische Teile der Anpassungen auch für andere Kunden zu verwenden; vom Kunden überlassene Rechnungsdokumente und deren Inhalte werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ziffer 9 (d) bleibt unberührt.

(e) **Zweckbestimmung.** Das Softwareprodukt ist ausschließlich für die gewerbliche Nutzung im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit des Kunden bestimmt, und zwar zum Auslesen von PDF-Rechnungen sowie zur Erzeugung und Validierung von E-Rechnungen (z. B. ZUGFeRD). Es ist nicht für sicherheitskritische Anwendungen und nicht für die Nutzung durch Verbraucher vorgesehen und ausgelegt.

3. Beschreibung anderer Rechte und Einschränkungen

(a) **Beibehaltung von Urheberrechtshinweisen.** Sie dürfen keine Urheberrechtshinweise auf Kopien des Softwareprodukts entfernen oder verändern.

(b) **Weitergabe.** Sie dürfen das Softwareprodukt, den Installer und die Lizenzschlüssel nicht an Dritte weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Verbundene Unternehmen gelten als Dritte, sofern sie nicht im Einzelvertrag als berechtigt aufgeführt sind.

(c) **Verbot von Reverse Engineering, Dekompilierung und Disassemblierung.** Sie dürfen das Softwareprodukt nicht zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren, außer und nur in dem Umfang, in dem eine solche Tätigkeit durch geltendes Recht (insbesondere §§ 69d, 69e UrhG) ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich gestattet ist.

(d) **Vermietung.** Sie dürfen das Softwareprodukt nicht vermieten, verleasen oder verleihen.

(e) **Supportleistungen.** Support-, Wartungs- und Anpassungsleistungen nach der Abnahme sind nur geschuldet, soweit sie im Einzelvertrag oder gesondert vereinbart sind. Jeglicher zusätzliche Softwarecode, der Ihnen im Rahmen solcher Leistungen zur Verfügung gestellt wird, gilt als Teil des Softwareprodukts und unterliegt den Bestimmungen dieser Bedingungen.

(f) **Einhaltung geltender Gesetze.** Sie müssen alle geltenden Gesetze bezüglich der Nutzung des Softwareprodukts einhalten.

4. Vergütung und Zahlung

(a) **Vergütung und Fälligkeit.** Die Höhe der Vergütung ergibt sich aus dem Einzelvertrag. Soweit dort nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Vergütung für die einmalige Einrichtung (Ziffer 1) wird, vorbehaltlich im Einzelvertrag vereinbarter Anzahlungen oder Abschlagszahlungen, mit der Abnahme fällig; die Lizenzvergütung für die jeweilige Lizenzlaufzeit wird im Voraus fällig.

(b) **Steuern.** Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern der Einzelvertrag nicht ausweist, dass keine Umsatzsteuer erhoben wird.

(c) **Zahlungsverzug.** Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Das Unternehmen ist berechtigt, seine Leistungen (insbesondere die Ausstellung von Lizenzschlüsseln, Updates und Supportleistungen) bis zum vollständigen Zahlungsausgleich zurückzuhalten. Ziffer 8 (b) bleibt unberührt.

(d) **Aufrechnung und Zurückbehaltung.** Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

(e) **Leistungen nach Aufwand.** Leistungen nach Aufwand (z. B. Zusatzleistungen nach Ziffer 1 (e), Installations- und Supportleistungen) werden nach dem tatsächlich angefallenen Zeitaufwand zu dem im Einzelvertrag genannten Stundensatz vergütet.

5. Verantwortung des Kunden

Das Unternehmen erbringt keine Steuerberatung. Die steuerliche und inhaltliche (semantische) Richtigkeit der erzeugten E-Rechnungen, die Einhaltung der Aufbewahrungspflichten (GoBD) sowie die PDF/A-3-Konformität der vom Kunden eingebrachten PDF-Dokumente liegen in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde führt im laufenden Betrieb regelmäßige Kontrollen und Stichproben der erzeugten E-Rechnungen durch und sichert seine Daten regelmäßig.

6. Gewährleistung

(a) Das Unternehmen gewährleistet, dass das Softwareprodukt während der Lizenzlaufzeit im Wesentlichen die im Einzelvertrag vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Eine darüber hinausgehende Beschaffenheit, insbesondere die fehlerfreie Erkennung nicht vereinbarter oder nach der Abnahme geänderter Rechnungsvorlagen (Ziffer 1 (d)), ist nicht geschuldet.

(b) Der Kunde hat Mängel unverzüglich und nachvollziehbar (z. B. unter Beifügung der betroffenen Rechnung und der Log-Datei) in Textform zu melden.

(c) Das Unternehmen beseitigt gemeldete Mängel innerhalb angemessener Frist nach seiner Wahl durch Nachbesserung, Bereitstellung einer neuen Version oder Aufzeigen einer zumutbaren Umgehungslösung. Für die Dauer einer erheblichen Minderung der Tauglichkeit ist die Vergütung nach den gesetzlichen Vorschriften gemindert. Gelingt die Mängelbeseitigung nicht innerhalb angemessener Frist, kann der Kunde den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen; Schadensersatz nur nach Maßgabe von Ziffer 7.

(d) Die verschuldensunabhängige Haftung für bereits bei Vertragsschluss vorhandene Mängel (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) ist ausgeschlossen.

(e) Mängelansprüche hinsichtlich der einmaligen Einrichtung der kundenspezifischen Komponenten (Ziffer 1) verjähren in einem Jahr ab Abnahme. Dies gilt nicht in den Fällen von Ziffer 7 (a) sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels.

(f) Für unentgeltlich überlassene Bestandteile (z. B. kostenlose Testversionen) haftet das Unternehmen für Mängel nur bei Arglist.

(g) Für die einmalige Einrichtung der kundenspezifischen Komponenten (Ziffer 1) gelten die gesetzlichen Mängelrechte des Werkvertragsrechts (§§ 634 ff. BGB) mit der Maßgabe, dass dem Unternehmen zunächst die Nacherfüllung zusteht; sie gilt erst nach zwei erfolglosen Versuchen als fehlgeschlagen. Die Absätze (c) Sätze 2 und 3 sowie (d) betreffen die Lizenz und finden auf die Einrichtung keine Anwendung. Schadensersatz nur nach Maßgabe von Ziffer 7.

7. Haftungsbeschränkung

(a) Das Unternehmen haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Umfang einer übernommenen Garantie.

(b) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens jedoch auf die Höhe der für die laufenden zwölf Monate der Lizenzlaufzeit vereinbarten Vergütung (bei kürzerer Lizenzlaufzeit: der für diese vereinbarten Vergütung) zuzüglich einer etwaigen Einrichtungsvergütung.

(c) Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(d) Für den Verlust von Daten haftet das Unternehmen nur in dem Umfang, der auch bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung durch den Kunden entstanden wäre.

(e) Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Unternehmens.

8. Laufzeit und Beendigung

(a) Die Lizenzlaufzeit ergibt sich aus dem Einzelvertrag. Der Vertrag endet mit Ablauf der Lizenzlaufzeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf; eine automatische Verlängerung findet nicht statt. Die weitere Nutzung setzt den Erwerb einer neuen Lizenz voraus. Eine ordentliche Kündigung während der Lizenzlaufzeit ist ausgeschlossen.

(b) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für das Unternehmen insbesondere bei schwerwiegenden Verstößen gegen Ziffer 3 trotz Abmahnung oder bei Zahlungsverzug mit einem nicht unerheblichen Teil der Vergütung vor.

(c) Mit Ablauf der Lizenzlaufzeit oder Beendigung des Vertrags müssen Sie alle Kopien des Softwareprodukts, die sich in Ihrem Besitz befinden, löschen bzw. vernichten. Ziffer 2 (c) Satz 2 bleibt unberührt.

(d) Das gesetzliche Kündigungsrecht des Kunden für die einmalige Einrichtung (§ 648 BGB) bleibt unberührt. Auf die Lizenz findet es keine Anwendung; sie endet nach Absatz (a).

9. Datenschutz

(a) Das Softwareprodukt übermittelt im Betrieb keine Rechnungs- oder sonstigen personenbezogenen Daten an das Unternehmen; eine Verarbeitung auf Servern des Unternehmens findet nicht statt. Die Lizenzprüfung erfolgt lokal.

(b) Die im Rahmen der Nutzung anfallenden Daten (z. B. Rechnungsinformationen, Einstellungen, Log-Dateien) werden auf den Systemen des Kunden verarbeitet und gespeichert. Nutzt der Kunde Versandfunktionen (z. B. E-Mail per MAPI oder SMTP), erfolgt die Übermittlung über die vom Kunden gewählten Dienste und in seiner Verantwortung.

(c) Der Kunde ist selbst verantwortlich für den Schutz und die Sicherung dieser Daten sowie für die Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung.

(d) Stellt der Kunde dem Unternehmen zur Einrichtung der kundenspezifischen Komponenten, zur Mängelbeseitigung oder im Rahmen von Supportleistungen Unterlagen zur Verfügung (z. B. Beispielrechnungen, Log-Dateien oder Bugreports), überlässt er diese in anonymisierter Form. Dazu entfernt der Kunde Namen, Anschriften, Kontaktdaten sowie Bank- und Steuerdaten natürlicher Personen und sonstige personenbezogene Kennungen (z. B. Kundennummern) oder ersetzt sie durch Platzhalter. Die Anonymisierung muss so erfolgen, dass die entfernten Inhalte in der Datei nicht mehr enthalten sind (z. B. durch Entfernen des Textes statt bloßen Überdeckens); Layout und Feldstruktur der Dokumente müssen erhalten bleiben. Ist eine Fehleranalyse nur anhand nicht anonymisierter Unterlagen möglich, stimmen die Parteien das weitere Vorgehen vorab in Textform ab. Enthalten überlassene Unterlagen dennoch personenbezogene Daten, verarbeitet das Unternehmen diese vertraulich und ausschließlich zu dem Zweck,

zu dem sie überlassen wurden, beschränkt den Zugriff auf die damit befassten, zur Vertraulichkeit verpflichteten Personen und löscht sie nach Zweckerreichung, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Soweit das Unternehmen dabei personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, schließen die Parteien vor der Überlassung einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO.

10. Aktualisierungen

(a) Das Unternehmen kann während der Lizenzlaufzeit Updates bereitstellen, um Sicherheit, Stabilität oder Funktionalität zu verbessern. Die Pflicht zur Mängelbeseitigung nach Ziffer 6 bleibt unberührt.

(b) Eine Anpassung an künftige Versionen der Standards XRechnung, ZUGFeRD bzw. EN 16931 oder an geänderte gesetzliche Anforderungen ist nur geschuldet, soweit dies im Einzelvertrag vereinbart ist.

(c) Der Kunde wird über wesentliche Änderungen oder neue Versionen auf der Homepage des Unternehmens informiert.

(d) Updates unterliegen diesen Bedingungen. Werden einem Update geänderte Bedingungen beigefügt, gelten diese nur, wenn der Kunde ihm zustimmt (z. B. bei der Installation); stimmt der Kunde nicht zu, gelten für die laufende Lizenzlaufzeit die bisherigen Bedingungen fort. Für jeden Einzelvertrag gilt die bei Vertragsschluss im Einzelvertrag genannte Fassung dieser Bedingungen; eine neuere Fassung wird nur durch Vereinbarung in Textform Vertragsbestandteil.

11. Urheberrecht

Alle Eigentumsrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, am Softwareprodukt und allen Kopien davon sind Eigentum des Unternehmens oder seiner Lieferanten. Alle Eigentums- und geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten, auf die durch die Nutzung des Softwareprodukts zugegriffen werden kann, sind Eigentum des jeweiligen Inhaltsbesitzers und können durch geltende Urheberrechts- oder andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum geschützt sein. Diese Bedingungen gewähren Ihnen keine Rechte zur Nutzung solcher Inhalte. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben dem Unternehmen vorbehalten. Für enthaltene Drittanbieter-Komponenten gelten ergänzend deren Lizenzbedingungen.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Schlussbestimmungen

(a) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(b) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Unternehmens.

(c) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Der Vorrang individueller Vereinbarungen (§ 305b BGB) bleibt unberührt.

(d) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.